MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA5 · NF4-AA2

LSSI: comerç electrònic i serveis d'Internet



La llei que regula webs, cookies, publicitat i contractació en línia

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

Què aprendrem avui?



Què regula la LSSI

Comerç electrònic, contractació en línia, publicitat i intermediació a Internet.



Cookies i publicitat

Com s'han de gestionar legalment les galetes web i les comunicacions comercials.



Obligacions dels prestadors

Què ha de complir qualsevol web o botiga en línia perquè sigui legal.

HO SABIES?

La LSSI complementa el RGPD, no el substitueix

Compliment legal tecnològic

A l'àmbit tecnològic conviuen tres normatives: LOPD-GDD (dades personals), LSSI (serveis d'Internet) i LPI (propietat intel·lectual). Sovint un mateix projecte web n'ha de complir les tres alhora.

Encara que el servei sigui gratuït...

La LSSI s'aplica igualment si l'activitat genera ingressos indirectes (per exemple, publicitat), encara que el client no pagui res directament pel servei.

MARC LEGAL

Què és i on s'aplica la LSSI

- Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic: defineix el marc legal del comerç electrònic, la contractació en línia, la informació i publicitat, i els serveis d'intermediació.



S'aplica quan...

El servei es presta a l'estat espanyol: web ubicades al territori espanyol, o empreses que hi tributen.



Activitat econòmica

Quan l'activitat és econòmica o lucrativa pel prestador, encara que sigui gratuïta pel client (per exemple, ingressos per publicitat a la web).

PRESTADORS DE SERVEIS

Obligacions d'informació general

Qualsevol web amb activitat comercial ha de mostrar de manera accessible: nom de l'empresa, adreça, NIF, forma de contacte, dades d'inscripció registral i codis de conducta.

- Si hi ha preus, han de ser clars i precisos: indicant si els impostos ja hi estan inclosos, les despeses d'enviament i la forma de pagament.
- Aquesta informació es coneix habitualment com "Avís Legal" i sol trobar-se a un enllaç del peu de pàgina.

UN TEMA CLAU

Cookies: què són i com regular-les



Què és una cookie

Arxiu que s'instal·la al navegador del client i permet emmagatzemar i recuperar informació (per exemple, recordar les preferències de navegació) en connexions posteriors.



Regulació combinada

La LSSI regula el seu ús, combinada amb el RGPD, i limita quina utilització se'n fa. Es distingeixen quatre tipus: tècniques, de personalització, d'anàlisi i publicitàries.



Cal notificar-les i obtenir consentiment de l'usuari, EXCEPTE les tècniques (necessàries pel funcionament de la web).

CAS REAL

Sancions per incompliment de la política de cookies

Empresa	Sanció	Motiu
Iberia	30.000 €	Incompliment de la política de cookies (2019)
Freshly Cosmetics	4.000 €	Preselecció de les cookies a la seva web (2023)



Novetat 2023: s'accepta com a alternativa vàlida al "mur de cookies" el "mur de pagament": si no acceptes les cookies, no pots accedir al contingut gratuït de la web.

Publicitat electrònica i correu comercial

- La LSSI regula tota forma de comunicació comercial per mitjans electrònics: correu electrònic, SMS, MMS, xats...
- Obligació d'informar que es tracta de publicitat: marcar el correu com "publi" o "publicitat".
- S'ha d'incloure sempre un enllaç per donar-se de baixa (opt-out).
- Es prohibeix expressament l'spam: l'enviament de correu comercial sense consentiment previ del destinatari.

Comerç electrònic i contractació en línia

- Abans de contractar, cal informar clarament de: característiques del producte, preu final (amb impostos i despeses d'enviament), forma de pagament i d'enviament, durada de l'oferta, dret de desistiment i idioma de la contractació.
- Després de contractar, com a màxim en 24 hores, cal confirmar la compra per escrit amb totes les dades.

El client té dret de desistiment durant 14 dies naturals, sense justificar la decisió ni pagar cap penalització.

ALTRES ACTORS

Proveïdors de serveis d'Internet (ISP, hosting...)



Qui són

Empreses de connexió a Internet (ISP), prestadors d'allotjament (hosting), cercadors i proveïdors d'enllaços.



Obligacions

Col·laborar amb els requeriments de les autoritats i informar els clients dels mitjans tècnics de seguretat, els que apliquen ells i les responsabilitats dels usuaris.



Els proveïdors de serveis NO són responsables dels continguts que hi circulen, tret que no actuïn amb diligència per retirar-los o bloquejar-los un cop en tenen coneixement.

PER ACABAR

Idees clau d'avui



Àmbit ampli

S'aplica a qualsevol web amb activitat econòmica, encara que el servei sigui gratuït pel client.



Cookies i consentiment

Notificació i consentiment obligatoris, excepte les tècniques.



Comerç electrònic transparent

Informació clara abans i confirmació escrita després de contractar, amb 14 dies de desistiment.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



Un antic alumne crea una botiga en línia de material informàtic reciclat.

En parelles: elaboreu una llista de comprovació (checklist) de 6 punts que hauria de complir la seva web per adequar-se a la LSSI, incloent l'avís legal, la política de cookies i la informació prèvia a la contractació.

10 minuts en parelles + posada en comú

FONTS DEL MATERIAL

Webgrafia

NF4-AA2: LSSI

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF4/02.LSSI/lssi.md

LSSI — text legal

lssi.mineco.gob.es

AEPD — Guia sobre l'ús de cookies (2023)

aepd.es/documento/guia-cookies.pdf

Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró